REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMMA

TÍTULO I

DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°. O Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMA, instituído pela Lei nº 1.762 de 12 de maio de 2009, é um órgão colegiado, consultivo de assessoramento ao Poder Executivo Municipal e deliberativo no âmbito de suas competências;
Parágrafo Único - O COMMA para cumprimento de suas competências legais exercerá suas atribuições nos termos do presente Regimento Interno.

Art. 2°. O COMMA tem como finalidade a avaliação da Política Municipal Ambiental e o cumprimento dos princípios constitucionais da participação, publicidade e cooperação na gestão do Meio Ambiente, em conformidade com os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), bem como seus respectivos regulamentos.

Art. 3°. O COMMA terá sua composição paritária constituída por órgãos governamentais e não governamentais, representando os diversos segmentos da sociedade.

Art. 4°. As reuniões do COMMA deverão, preferencialmente, ser realizadas em local previamente acordado, podendo, por motivo de força maior ou justificativa fundamentada ser realizadas em outro local, desde que previamente comunicado aos Conselheiros.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO

Art. 5°. O COMMA tem composição paritária, constituída de 18 (dezoito) Conselheiros titulares e seus respectivos suplentes, representantes do Poder Público Municipal e da Sociedade Organizada atuante no Município, com mandato de dois anos, todos nomeados pelo Prefeito, distribuídos da seguinte forma:
I – Poder Público – 09 (nove) representantes e respectivos suplentes:
a) 01 (um) da Secretaria Municipal do Ambiente;
b) 01 (um) da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil;
c) 01 (um) da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo;
d) 01 (um) da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
e) 01 (um) da Secretaria Municipal de Educação;
f) 01 (um) da Secretaria Municipal de Ordem Pública;
g) 01 (um) da Autarquia Municipal de Água e Esgoto - AMAE;
h) 01 (um) da Fundação Macatur;
i) 01 (um) da Procuradoria Geral do Município.
II – Sociedade Civil Organizada - 09 (nove) representantes e respectivos suplentes:
a) 01 (uma) de Entidade da Classe Empresarial Municipal;
b) 02 (dois) Sindicatos Municipais Comprometidos com as questões ambientais;
c) 02 (duas) Entidades Civis Comprometidas com as questões ambientais;
d) 01 (um) Instituição de Classe Profissional com atuação no Município;
e) 02 (duas) Associações de Moradores do Município;
f) 01 (uma) Cooperativa comprometida com as questões ambientais.

Art. 6° - A substituição de Conselheiros efetivos e de seus suplentes dar-se-á mediante comunicação da instituição, através de correspondência específica ao Presidente do COMMA, devendo, os novos Conselheiros, tomar posse na reunião do COMMA seguinte.

Parágrafo Único - Não sendo indicados os novos Conselheiros no prazo de 30 (trinta) dias, o Plenário poderá propor a substituição da instituição representada no COMMA, tomando como base o Art. 5° deste Regimento.

Art. 7° - No caso do comparecimento simultâneo às reuniões do COMMA do Conselheiro titular e de seu respectivo suplente, ambos terão direito ao uso da palavra, cabendo o direito de voto apenas ao titular.

Art. 8° - Em caso de falta do Conselheiro titular, o suplente terá os mesmos poderes do titular.

Art. 9° - Na impossibilidade do comparecimento do Conselheiro titular e do suplente, as faltas deverão ser comunicadas por requerimento ao Presidente do COMMA, podendo ser justificadas por motivos de saúde, de ordem particular ou de força maior para apreciação do plenário.

Art. 10°- A ausência de representante por 03 (três) reuniões consecutivas, ou a 05 (cinco) reuniões alternadas, ainda que justificada, no período de 12 (doze) meses, implicará em notificação à instituição representada e, caso não se pronuncie em 10 (dez) dias, a perda da respectiva vaga.

Art. 11 - O período de mandato dos novos Conselheiros substitutos, titular ou suplente, corresponderá ao restante do mandato dos Conselheiros substituídos.

Art. 12 - Com antecedência de 02 (dois) meses do final de cada mandato, o Presidente do Conselho solicitará oficialmente às instituições representadas no COMMA a designação dos novos Conselheiros para o processo eletivo do mandato seguinte, sendo permitida a recondução dos mesmos nomes para mais um mandato de acordo com o artigo 10° da Lei 1696/2009.

§ 1° - Os Conselheiros serão empossados após nomeação pelo Prefeito ou pelo Secretário Municipal do Ambiente, através de portaria, na primeira reunião do primeiro ano de cada mandato.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO COMMA

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 13 - A estrutura organizacional do Conselho Municipal de Meio Ambiente é composta de:

I - Plenário;

II - Presidência;

III - Secretaria Executiva;

IV - Câmaras Técnicas.

CAPÍTULO II
DO PLENÁRIO

Art. 14 - O Plenário, composto de forma paritária por representantes do Poder Público e da Sociedade Civil organizada, nomeados por portaria do Poder Executivo, é o Órgão Superior do Conselho Municipal de Meio Ambiente;

§ 1° - O presidente poderá convidar, em seu nome ou por indicação dos Conselheiros, para participar das reuniões do COMMA, apenas com direito a voz, personalidades e/ou especialistas, em função da matéria e pauta.

Art. 15 - Ao Plenário compete:

I - Aprovar o calendário de reuniões ordinárias para o período de mandato dos Conselheiros;

II - Estudar e relatar matérias que lhes forem submetidas, emitindo parecer;

III - Discutir e votar, apresentando emendas ou substitutivos às conclusões de pareceres;

IV - Solicitar diligências ou vistas a processos;

V - Aprovar as atas das reuniões plenárias, propondo os ajustes necessários;

VI - Requerer a convocação de reuniões plenárias extraordinárias justificando a sua necessidade;

VII - Desempenhar os encargos que lhes forem atribuídos pelo Presidente, ou propostos pelo próprio Plenário;

VIII - Sugerir para apreciação, qualquer matéria a ser objeto de Resolução, Moção, Análise e/ou Parecer Consultivo;

IX - Participar de Câmaras Técnicas.

Parágrafo Único - Aos Conselheiros é vetada a manifestação em nome do COMMA de assuntos não deliberados em Plenária bem como recomendada a manutenção da ética dos assuntos deliberados em plenária.

Art. 16 - As decisões do Plenário serão tomadas por votação aberta e maioria simples, cabendo ao Presidente, apenas em caso de empate, o voto de desempate.

Art. 17 - Os assuntos a serem submetidos à apreciação do Plenário poderão ser apresentados por qualquer Conselheiro, cumprindo-se os tramites regimentais que se constituirão de:

I - Proposta de Resolução: quando se tratar de deliberação vinculada à competência legal do COMMA;

II - Proposta de Moção: quando se tratar de manifestação, de qualquer natureza, relacionada com a temática ambiental; e

III - Proposta de Análise e/ou de Parecer Consultivo sobre matérias ambientais submetidas a sua apreciação, bem como Projetos de Lei ou de Atos Administrativos.

§ 1° - As propostas que tratam os incisos do caput deverão ser encaminhadas à Secretaria Executiva com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da reunião.

§ 2° - As Resoluções, Moções, Análises e Pareceres Consultivos serão datados e numerados em ordem distinta, cabendo à Secretaria Executiva corrigi-las, ordená-las e indexá-las.

Art. 18 – As Resoluções aprovadas pelo Plenário serão referendadas pela Presidência no prazo máximo de 30 (trinta) dias, publicadas no Diário Oficial do Município e encaminhadas aos dirigentes máximos dos órgãos afetos, para as providências cabíveis.

Parágrafo Único – A Presidência poderá adiar, em caráter excepcional, a publicação de qualquer assunto aprovado, desde que constatados equívocos de natureza técnica ou jurídica, ou

impropriedades em sua redação, devendo o assunto ser obrigatoriamente incluído em reunião subsequente, acompanhado de propostas de emendas devidamente justificadas.

CAPÍTULO III
DA PRESIDÊNCIA

Art. 19 – A Presidência do Conselho Municipal de Meio Ambiente será exercida pelo Secretário de Meio Ambiente do Município, podendo este ser representado, na sua ausência, por um Conselheiro, por ele indicado.

Parágrafo 1º - Na ausência do Presidente ou de seu representante Legal, a coordenação dos trabalhos ficará a cargo da Secretaria Executiva.

Parágrafo 2º - No caso de um Conselheiro assumir a presidência, este terá apenas o voto de desempate.

Art. 20 – São atribuições do Presidente:

I – determinar a convocação e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias do COMMA;

II – aprovar a pauta das reuniões;

III – submeter ao Plenário os expedientes oriundos da Secretaria Executiva;

IV – requisitar serviços especiais dos Conselheiros do COMMA e delegar competência;

V – expedir pedidos de informação e consultas a autoridades estaduais, federais e municipais, de governos estrangeiros e da sociedade civil;

VI – assinar as Resoluções, Moções, Análises e Pareceres Consultivos aprovados pelo COMMA;

VII – representar o COMMA ou delegar a sua representação;

VIII – autorizar a execução de atividades fora da sede do COMMA;

IX – constituir, fixar prazos para apresentação de relatórios e extinguir, ouvidos os demais Conselheiros, as Câmaras Técnicas;

X – assinar junto à Secretaria Executiva as atas das reuniões do COMMA;

XI – tomar decisões, de caráter urgente, a ser referendadas pelo COMMA na reunião seguinte.

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA EXECUTIVA

Art. 21 – A Secretaria Executiva será exercida por um Conselheiro indicado pelo Presidente, na primeira reunião plenária de cada exercício.

Parágrafo Único – Na sua ausência, o Secretário Executivo, será substituído por um Conselheiro indicado pelo Presidente.

Art. 22 – Os serviços administrativos da Secretaria Executiva serão desenvolvidos com o apoio técnico e operacional de integrantes do quadro funcional do Município indicados pelo Presidente.

Art. 23 – São atribuições do (a) Secretário (a) Executivo (a):

I – planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades da Secretaria Executiva;

II – assessorar técnica e administrativamente a Presidência;

III – executar os trabalhos que lhe forem atribuídos pela Presidência;

IV – receber e registrar todos os documentos recebidos pelo COMMA;

V – organizar e manter arquivada toda a documentação relativa às atividades do COMMA;

VI – colher dados e informações dos setores da administração direta e indiretas, necessários a complementação das atividades do COMMA;

VII – propor a pauta das reuniões para a aprovação da Presidência;

VIII – convocar as reuniões do COMMA, por determinação da Presidência, e secretariar seus trabalhos;

IX – elaborar as atas e os sumários dos assuntos das reuniões e a redação final de todos os documentos que forem expedidos pelo COMMA;

X – assinar todos os documentos oriundos da Presidência, por delegação do Presidente;

XI – certificar nos autos dos recursos administrativos a condição de ser ou não o recorrente reincidente na prática de infrações ambientais;

XII – manter em dia o sistema de informações via rede informatizada.

CAPÍTULO IV
DAS CÂMARAS TÉCNICAS

Art. 24 – As Câmaras Técnicas serão temporárias, constituídas com finalidades especiais ou de representação que se extingue quando forem preenchidos os objetivos para os quais foram constituídas.

Art. 25 – Poderá a Presidência do COMMA, ouvidos os demais membros, constituir quantas Câmaras Técnicas for necessárias, compostas integralmente ou não, por Conselheiros e especialistas de reconhecido saber;

§ 1º - As Câmaras Técnicas têm por finalidade estudar, analisar e propor soluções através de pareceres consultivos solicitados em reunião ordinária pela Presidência do COMMA, encaminhando-os previamente à Secretaria Executiva.

§ 2º - As Câmaras Técnicas serão formadas respeitando–se o limite máximo de 06 (seis) integrantes, sendo no mínimo 04 (quatro) Conselheiros, assegurando a representação paritária, podendo no caso de assuntos específicos, serem convocados para compô-la até 02 (dois) técnicos de reconhecido saber, sugeridos pela Presidência e aprovados pelo Plenário.

§ 3º - As Câmaras Técnicas terão um Coordenador e um Relator, sendo ambos obrigatoriamente Conselheiros, indicados pelo Presidente do COMMA e referendados pelo Plenário.

§ 4º - Os Conselheiros indicados em sessão plenária, para participar das Câmaras Técnicas, só poderão ser substituídos após nova deliberação do Plenário.

§ 5º - Na composição das Câmaras Técnicas deverá ser considerada a competência e afinidade das instituições representadas com o assunto a ser discutido.

§ 6º - Cada instituição representada somente poderá participar simultaneamente de até 03 (três) Câmaras Técnicas.

Art. 26 – As Câmaras Técnicas poderão estabelecer regras específicas para seu funcionamento, desde que aprovadas pela maioria de seus Conselheiros, obedecendo ao disposto neste Regimento.

Art. 27 – Das reuniões das Câmaras Técnicas serão lavradas atas em livro próprio, aprovadas pelos seus Conselheiros e assinadas pelo Coordenador.

TÍTULO III
DAS REUNIÕES

Art. 28 – O Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMMA reunir-se-á ordinariamente de acordo com calendário anual previamente aprovado pelo Plenário e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente, por iniciativa própria ou a requerimento, no mínimo, de um terço de seus Conselheiros.

§ 1º - A convocação de reunião ordinária será feita com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência e a extraordinária com, no mínimo, 07 (sete) dias de antecedência, com indicação da pauta, ata da reunião anterior para conhecimento e análise, local e horário de início.

§ 2º - As reuniões do COMMA terão, no máximo, 02 (duas) horas de duração.

Art. 29 – O COMMA reunir-se-á em sessão pública, com presença de, pelo menos, metade mais um dos seus Conselheiros para deliberações, com primeira chamada no horário marcado ou com qualquer número de Conselheiros em segunda chamada, após 30 (trinta) minutos de tolerância.

Art. 30 – As reuniões ordinárias terão suas pautas definidas pelo Presidente do COMMA, nas quais deverão constar necessariamente:

I – Abertura da sessão, aprovação da pauta, votação para aprovação da ata da reunião anterior;

II – Leitura do expediente das comunicações e da Ordem do Dia;

III – Votações;

IV – Assuntos Gerais;

V – Encerramento.

Art. 31 – Das reuniões do Plenário serão lavradas atas, que serão enviadas aos Conselheiros e submetidas à aprovação na reunião subsequente, para fins de publicação no Diário Oficial do Município.

Art. 32 – Os processos encaminhados ao Conselho serão distribuídos às Câmaras Técnicas em reunião ordinária respeitada a pauta.

Parágrafo Único – Os processos deverão permanecer nas dependências da Secretaria Municipal do Ambiente enquanto o COMMA não dispuser de espaço próprio.

Art. 33 – As Câmaras apresentarão seus pareceres na Reunião Plenária imediata ao recebimento do processo, devendo apresentar justificativa sempre que seja levado a protelar o relato.

Art. 34 - Anunciada a apreciação de um processo pelo Presidente, fará o relator exposição da matéria e respectivo parecer, passando-se após, à discussão.

§ 1º - No curso da discussão, é facultado a qualquer dos Conselheiros presentes:

a) Solicitar esclarecimentos ao Relator e apresentar sugestões;

b) encaminhamento de votação ou questão de ordem;

c) solicitar, somente uma vez, vistas ao processo, o qual poderá ser consultado na SEMA ou em espaço próprio do COMMA até a reunião plenária imediata, podendo o prazo ser prorrogado a critério do Plenário.

§ 2º - O pedido de vistas interromperá automaticamente a discussão.

Art. 35 – Poderão ser objeto de votação somente as matérias constantes da pauta da reunião.
Parágrafo Único – Matérias fora de pauta poderão ser incluídas por questões emergenciais ou de relevante interesse, desde que aprovado pelo Plenário.

Art. 36 – O Presidente dará uso da palavra ao s Conselheiros previamente inscritos, por 03 (três) minutos, prorrogáveis por mais 02 (dois) minutos a critério do presidente.
§ 1º - O Presidente pode, a bem da celeridade dos trabalhos, limitar o número de intervenções dos Conselheiros, bem como a respectiva duração de cada fala.
§ 2º - Durante o uso da palavra, os Conselheiros não serão interrompidos, inclusive por apartes, a não ser com autorização expressa dos mesmos.

Art. 37 – Após a discussão da matéria, será admitido um encaminhamento favorável e outro contrário preliminarmente à votação.

Art. 38 – Encerrada a discussão, proceder-se-á a votação.
§ 1º - No curso da votação, apenas será admitido o uso da palavra para declaração do voto;
§ 2º - Qualquer Conselheiro poderá fazer consignar em ata a justificativa do seu voto, que deverá ser encaminhada por escrito à Secretaria Executiva, até no máximo 05 (cinco) dias após a data da reunião.
§ 3º - A ausência injustificada no momento da votação daquele Conselheiro que deu quórum a reunião será considerada como falta.
§ 4º - A votação será sempre nominal a não ser em caso de aclamação.
§ 5º - As deliberações e votações tomar-se-ão por maioria simples de votos.

Art. 39 – Se algum Conselheiro tiver dúvidas sobre o resultado de votação, poderá requerer verificação uma única vez, logo após conhecido o resultado e antes de passar a outro assunto.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 40 – O Presidente do COMMA, por iniciativa própria ou por indicação do plenário, poderá solicitar ao Poder Executivo que adote medidas complementares de caráter administrativo ou orçamentário necessárias ao funcionamento do COMMA.

Art. 41 – O presente Regimento Interno poderá ser alterado mediante proposta da maioria simples dos Conselheiros e aprovado pelo Plenário em Reunião Extraordinária específica e exclusivamente convocada para este fim com quórum mínimo de 2/3 (dois terços) dos Conselheiros,

Art. 42 – Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento serão solucionados pela Presidência do Conselho, ouvido o Plenário.

Art. 43 – O presente Regimento Interno entra em vigor na data de sua homologação pela Presidência e publicação em Diário Oficial.

Regimento Interno aprovado na 2ª Reunião Extraordinária, do COMMA, realizada em 03/07/2017.